



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักงาน ป.ป.ท.
เลขรับ 5810 5811
วันที่ 26 มี.ค. 2569
เวลา 9.22 น.

ส่วนราชการ กกม. สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. ๑๘๐๑ (ณัฐพล)

ที่ ปป ๐๐๐๒/ ๖๒๒๗ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ศาลปกครองกลาง มีหมายแจ้งคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ คดีหมายเลขดำที่.บ.๗๑/๒๕๖๙

เรียน ประธานกรรมการ ป.ป.ท. (ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหา นายสุวิยะ หนูมะเร็ง (ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑) ขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ สังกัดเทศบาลตำบลธัญบุรี ว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ กรณีมีพฤติการณ์โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างวัดอัยยการาม หมู่ที่ ๔ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แต่ไม่ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเหตุให้การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย

๑.๒ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาสำนวนเรื่องเลขดำ ป.ป.ท. ที่ ๐๖๒๕๓๖/๒๕๖๐ และเรื่องเลขดำ ป.ป.ท. ที่ ๐๖๓๘๐๗/๒๕๖๑ ของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ โดยวินิจฉัยชี้มูลความผิดนายสุวิยะ หนูมะเร็ง (ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑) ดังนี้

๑.๒.๑ ความผิดทางอาญา

การกระทำของนายสุวิยะ หนูมะเร็ง เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๑ (๑) (๒) มาตรา ๑๕๗ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒๓/๑ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะกระทำความผิด (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗๒)

๑.๒.๒ ความผิดทางวินัย

การกระทำของนายสุวิยะ หนูมะเร็ง เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ ๖ วรรคสอง ถือเป็นการกระทำการทุจริตในภาครัฐ ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ข้อเท็จจริง

ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๗๑/๒๕๖๙ ระหว่าง นายสุวิยะ หนูมะเร็ง (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการ ป.ป.ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กับพวก รวม ๓ คน โดยศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดทำคำให้การแก้คำฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนาคำให้การและสำเนาพยานหลักฐานอีก ๑ ชุด รวม ๒ ชุด ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งศาล

“ปลั่งศรีธา ปลั่งลำทุจริต”

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับคำสั่งศาล เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยจะครบกำหนดยื่นคำให้การ ๓๐ วัน ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาครบกำหนดยื่นคำให้การตามคำสั่งศาลปกครองกลาง

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๔ การดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้อง การร้องขอ การเรียกบุคคล หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี การดำเนินกระบวนการพิจารณา การรับฟัง พยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

๓.๒ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๔๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำให้การโดยชัดแจ้งแสดงการปฏิเสธหรือยอมรับข้อหา ที่ปรากฏในคำฟ้องหรือคำขอท้ายฟ้อง และเหตุแห่งการนั้น พร้อมส่งพยานหลักฐานตามที่ตุลาการเจ้าของ ส่วนกำหนดโดยจัดทำสำเนาคำให้การและสำเนาพยานหลักฐานดังกล่าวที่รับรองถูกต้องหนึ่งชุด หรือตามจำนวนที่ตุลาการเจ้าของส่วนกำหนดยื่นมาพร้อมกับคำให้การด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับสำเนาคำฟ้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

๓.๓ พระราชบัญญัติองค์การอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำไปตามหน้าที่ที่ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่ง ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการ ในหน้าที่ราชการที่ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้

๓.๔ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือในทางคดีแก่บุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๕ บุคคลผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือในทางคดีตามระเบียบนี้ ได้แก่

(๑) คณะกรรมการ ป.ป.ท.

(๒) กรรมการ

(๓) อนุกรรมการไต่สวน

(๔) พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

(๕) ผู้ซึ่งช่วยเหลือบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

(๖) บุคคลตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้ว แต่ได้ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องคดีอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ข้อ ๖ บุคคลตามข้อ ๕ จะมีสิทธิขอรับความช่วยเหลือในทางคดีจากสำนักงาน กீตอเมื่อถูกดำเนินคดีอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมติ คำสั่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎหมาย...

ข้อ ๗ บุคคลตามข้อ ๕ จะได้รับความช่วยเหลือในทางคดีก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ จากเลขาธิการ

กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ประธานกรรมการ หรือกรรมการ เป็นบุคคลผู้มีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือในทางคดี เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประธานกรรมการ หรือกรรมการ ได้มอบหมายเรื่องทางคดี

ให้สำนักงานดำเนินการแล้ว ให้ถือว่า เรื่องดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ได้รับความช่วยเหลือในทางคดีตามวรรคหนึ่ง โดยปริยาย

๔. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานคดี กองกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากกรณีดังกล่าว เป็นกรณีที่มีเหตุแห่งการฟ้องมาจากการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดทั้งทางอาญาและทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการถูกดำเนินคดีเพราะเหตุที่ได้มีมติ คำสั่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เมื่อกรณีดังกล่าวมิใช่เป็นกรณีที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดี และคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มอบหมายเรื่องทางคดีให้สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการด้วยแล้ว จึงถือว่า เรื่องดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ได้รับความช่วยเหลือในทางคดีตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือในทางคดีแก่บุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยปริยาย สำนักงาน ป.ป.ท. จึงอาจขอให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของระเบียบฯ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการชี้แจงรายละเอียดแห่งคดีทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมถึงเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งคำพิพากษาของศาลอาจมีผลกระทบต่อบทมติของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ มีมติมอบอำนาจ (โดยมีใบมอบอำนาจ) ให้ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง นับแต่วันครบกำหนดเดิม, เข้าฟังการพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีทั้งปวง ทั้งนี้ให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ด้วย

๔.๒ มีมติมอบหมายพนักงานอัยการเป็นผู้แก้ต่างคดีปกครองตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ (๔) และมีใบมอบอำนาจต่อพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปกครองดำเนินการ โดยให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ด้วย

๔.๓ ในการดำเนินการตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ นั้น ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในใบมอบอำนาจแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้มอบอำนาจ

๔.๔ มีมติมอบหมายผู้อำนวยการกองกฎหมายร่วมกับผู้รับผิดชอบสำนวนและผู้รับผิดชอบในการประสานคดี รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ประสานงานทางคดีกับพนักงานอัยการ โดยจัดส่งร่างคำให้การรวมทั้งเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ต่ออธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงประธานกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต่อไป



(นายณัฐพล บัวทุม)
นิติกรชำนาญการ

๕. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น.....

ลาราชการ

(นายวศิน บุญรัตพันธุ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี

๖. ความเห็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย.....

เห็นควรตั้งให้ นายวศิน บุญรัตพันธุ์
- เรือ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อโปรดพิจารณาให้ที่ประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ๗๐/๒๕๖๖

ชยุต ภาควัตติการ

(นายชยุต ภาควัตติการ)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

๗. ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

เห็นควรดำเนินการตามขอ



(นายเอกชัย เกษมสุขวัช)

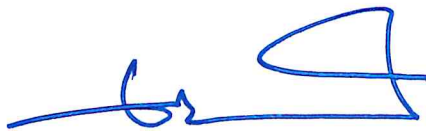
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖

เรียน ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

เพื่อโปรดพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต่อไป



(นายเอกชัย เกษมสุขวัช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.



(นายอำนาจ พวงชมพู)

ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖